

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3105/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด พังงา
นาย สม พร พิทักษ์วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 84, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยที่ 2 ร่วมกับพวกอีก 2 คน กระทำความผิดฐานพยายาม ปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้วางแผนการปล้นทรัพย์ผู้เสียหายโดยกำหนดให้จำเลยที่ 2 และ ส.กับพวกเข้าไปปล้นทรัพย์ในบ้านผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ร่วมกันไปส่งจำเลยที่ 2 กับพวกเข้าทำการปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย จากนั้นจำเลยที่ 3 และที่ 1 ไปรออยู่ที่ร้านอาหาร และย้อนกลับมาดูจำเลยที่ 2 กับพวก เมื่อทราบว่าจำเลยที่ 2 กับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายไม่สำเร็จและจำเลยที่ 2 ถูกเจ้าพนักงานตำรวจสกัดจับโดยพวกของจำเลยที่ 2 หลบหนีไปได้การที่จำเลยที่ 3 อยู่กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุ และจำเลยที่ 3 เป็นผู้วางแผนในการปล้นทรัพย์ครั้งนี้ แม้จำเลยที่ 3 จะไม่ได้ร่วมลงมือกระทำการปล้นทรัพย์กับจำเลยที่ 2 และพวกอีก 2 คนก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 กับพวกดังกล่าวคิดจะไปปล้นทรัพย์ผู้เสียหายอยู่ก่อนแล้ว กรณีถือได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ก่อหรือผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 3 เป็นตัวการร่วมกันปล้นทรัพย์กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และพวกอีก 2 คนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาได้ความว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ก่อหรือผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 84 จึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญย่อไม่อาจ
ลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานเป็นตำรวจผู้ร่วมกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง แต่การที่จำเลยที่
3 เป็นผู้วางแผนในการปล้นทรัพย์ และจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ไปส่งจำเลยที่ 2 กับ
พวกอีก 2 คน ลงจากรถยนต์กระบะไปทำการปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย ถือได้ว่าเป็นการ
กระทำอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อน
กระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระ
ทำความผิดดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วย
มาตรา 80 และ 86 และลงโทษจำเลยที่ 3 ในความผิดฐานดังกล่าวได้ ไม่เกินคำขอ
ท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคหนึ่ง แม้ในการปล้นทรัพย์ครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับผู้เสียหาย แต่ข้อ
เท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 หรือจำเลยที่ 3 เป็นผู้ใช้อาวุธปืนกระบอกดังกล่าวไว้
ในครอบครองและพาติดตัวมาใช้ในการปล้นทรัพย์ครั้งนี้ และไม่ปรากฏว่าคนร้ายคน
ใดเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิง ทั้งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ให้การปฏิเสธในข้อหาฆ่าและพาอาวุธ
ปืนตลอดมา จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีและพา
อาวุธปืนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำเลยที่ 1 เพียงแต่ขับรถยนต์กระบะไปส่งจำเลยที่
2 กับพวกอีก 2 คน ไปทำการปล้นทรัพย์บ้านผู้เสียหายและกลับไปพบจำเลยที่ 2 กับ
พวก ภายหลังจากที่ปล้นทรัพย์ผู้เสียหายไม่สำเร็จและรับจำเลยที่ 2 กับพวกขึ้นรถ
แล้วมาถูกจับเท่านั้น กรณีเช่นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 กับพวกใช้รถยนต์ดัง
กล่าวเป็นยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ หรือเพื่อให้พ้นการ
จับกุม และเมื่อฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดในข้อหาร่วมกันมีและ
พาอาวุธปืนดังกล่าว และไม่อาจทราบได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องลงมือปล้นทรัพย์ครั้งนี้ผู้ใดเป็นผู้มี
และใช้อาวุธปืน และยังฟังไม่ได้ว่าได้มีการใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดฐาน
พยายามปล้นทรัพย์ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 80 และ 86 เท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าว กรณีไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนและใช้ยานพาหนะและลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวได้ และจะปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรีด้วยมิได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 91, 288, 289, 340, 340 ตรี และ 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72 และ 72 ทวิ พระราชบัญญัติวิฤคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22 และ 23 ธิอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง กับธิวิฤคมนาพร้อมอุปกรณ์ของกลางเพื่อให้ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข และนับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1692/2538 ของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ยอมรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับจำเลยที่ 2 ในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่, 340 ตรี และ 371 ประกอบมาตรา 80 และ 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.

2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง และ 72 ทวิ วรรคสอง จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่, 340 ตี และ 371 ประกอบมาตรา 80 และ 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง และ 72 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติวิฤคมนาณคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 และ 23 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิงและใช้ยานพาหนะจำคุกคนละ 20 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 2 ปี ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง และ 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง และ 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี ฐานมีวิฤคมนาณคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 24 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 25 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 16 ปี รับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางกับริบวิฤคมนาณคมพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1692/2538 ของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีคำขอและข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องมีคนร้ายจำนวน 3 คน เข้าไปในบ้านนายวิสุทธิ บุญเสริม ผู้เสียหายและได้ใช้อาวุธปืนยิงผ่านใต้โต๊ะ กระสุนปืนถูกร่างกายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บ ในวันเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสามได้พร้อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บ-4507 นครศรีธรรมราช และยึดวิทยุมือถือได้จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งจำเลยที่ 3 พกติดตัวเป็นของกลาง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ประการแรกมีว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคนร้ายซึ่งพยายามปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายตามฟ้องหรือไม่นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวนแล้วฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับพวกอีก 2 คน กระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง สำหรับจำเลยที่ 3 แม้โจทก์จะไม่มีพยานมาเบิกความว่ารู้เห็นว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นทรัพย์ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม แต่จำเลยที่ 3 ก็เบิกความรับว่าในคืนเกิดเหตุจำเลยที่ 3 ไปนั่งรับประทานอาหารกับจำเลยที่ 1 ที่ร้านอาหารชื่อสายธารตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยจำเลยที่ 3 ชวนจำเลยที่ 2 กับชายอีกคนหนึ่งไปนั่งรับประทานอาหารด้วย แต่จำเลยที่ 2 กับชายอีกคนหนึ่งไม่ยอมลงจากรถยนต์กระบะสีน้ำเงินที่จำเลยที่ 1 ขับ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2536 ทั้งหมดนั่งรถมาด้วยกันมุ่งหน้าไปทางจังหวัดพังงาและมาถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับได้ระหว่างทางพร้อมกัน ซึ่งก็เชื่อสมคำเบิกความของสืบตำรวจตรีสายชล กอประเสริฐสุดพยานโจทก์ซึ่งเบิกความว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2536 เวลา 1 นาฬิกาเศษหลังจากได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุว่ามีคนร้าย 4 ถึง 5 คน เข้าปล้นบ้านผู้เสียหายขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ป้อมยามสามแยกถนนปริงสืบตำรวจตรีนรากร แสงกิจ

และพลตำรวจพลศักดิ์ มณฑะอัยได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุ ส่วนสืบทตำรวจตรีสายชล ประจำอยู่ที่ป้อมยามและได้รับแจ้งว่าคนร้ายที่ปล้นทรัพย์จะขับรถผ่านมาทางป้อมยามเป็นรถยนต์กระบะบิกเอ็มสี่น้ำเงิน หลังจากนั้นประมาณ 7 ถึง 8 นาที มีรถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านมามีลักษณะตรงกับที่ได้รับแจ้ง มีชายนั่งมาในรถ 4 คน สืบทตำรวจตรีสายชลเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้น สืบทตำรวจตรีสายชลรู้จักชายที่นั่งมาในรถคนหนึ่งคือจำเลยที่ 3 ซึ่งก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวสืบทตำรวจตรีนรากรเบิกความว่าเมื่อได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุ พลตำรวจพลศักดิ์ขับรถจักรยานยนต์โดยพยานนั่งซ้อนท้ายจากป้อมยามสามแยกถนนปริงไปยังที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากป้อมยามประมาณ 7 กิโลเมตรก่อนจะถึงบ้านที่เกิดเหตุประมาณ 500 เมตร ได้สวนทางกับรถยนต์กระบะสีน้ำเงินป้ายทะเบียนนครศรีธรรมราช มีชาย 3 ถึง 4 คนนั่งมาในรถยนต์กระบะคันนั้น โดยแล่นมาจากบ้านที่เกิดเหตุมุ่งหน้าไปทางสามแยกถนนปริง พยานจึงวิทยุแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจที่ป้อมยามให้สกัดจับ เหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.25 และจ.26 คำให้การดังกล่าวมีความยาวถึง 8 หน้าประกอบด้วยรายละเอียดข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดครั้งนี้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มวางแผนปล้นทรัพย์ ขณะปล้นทรัพย์และภายหลังการปล้นทรัพย์สถานที่วางแผน และสถานที่นัดพบ หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้ให้การไว้เช่นนั้นแล้วก็ยากที่พนักงานสอบสวนจะล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างต่อเนื่องละเอียดละออเช่นนั้น จึงเชื่อว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามความเป็นจริง คำให้การดังกล่าวได้ระบุถึงจำเลยที่ 3 ว่าเป็นผู้วางแผนการปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย โดยกำหนดให้จำเลยที่ 2 นายสายันต์ไม่ทราบนามสกุล และตำรวจตระเวนชายแดนชื่อหัวแดงเข้าไปปล้นทรัพย์ในบ้านผู้เสียหาย และจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ไปส่งบุคคลทั้งสามดังกล่าวลงจากรถยนต์กระบะสีน้ำเงินไปทำการปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย แล้วจำเลยที่ 3 และที่ 1 ไปรอที่ร้านอาหารสายธารและย้อนกลับมาดูบุคคลทั้งสาม พบจำเลยที่ 2 และตำรวจ

ตระเวนขายแดนซื้อหัวแดงจึงทราบว่าปล้นทรัพย์ผู้เสียหายไม่สำเร็จ และมาถูกเจ้าพนักงานตำรวจสกัดจับโดยตำรวจตระเวนชายแดนซื้อหัวแดงหลบหนีไปได้ แม้คำให้การดังกล่าวจะเป็นคำให้การของผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน แต่ก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นความจริงเพราะมีรายละเอียดว่าจำเลยทั้งสามกับพวกได้มีส่วนในการกระทำความผิดครั้งนี้อย่างไร และบางตอนก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้ความจากคำเบิกความของพยานโจทก์ในชั้นพิจารณา ดังนั้น แม้จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นจำเลยที่ 3 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้หรือไม่และคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนักน้อยก็ตาม แต่โจทก์ก็มีพยานหลักฐานอื่นประกอบให้เห็นว่าคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นความจริง โดยโจทก์มีสืบตำรวจตรีนรากรและสืบตำรวจตรีสายชลพยานโจทก์ยืนยันว่าได้พบเห็นจำเลยที่ 3 อยู่กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในเวลาใกล้ชิดกับเวลาเกิดเหตุ คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ดังกล่าวฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้วางแผนในการปล้นทรัพย์ครั้งนี้และจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ไปส่งจำเลยที่ 2 นายสายันต์และตำรวจตระเวนชายแดนซื้อหัวแดงลงจากรถยนต์กระบะสีน้ำเงินไปทำการปล้นทรัพย์ในบ้านผู้เสียหายแต่ไม่สำเร็จจนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับได้ ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาก่อนถูกจับกุมจำเลยที่ 1 ไปติดต่อขอซื้อสวนของจำเลยที่ 3 ที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา และจำเลยที่ 3 มีหลักฐานที่ดินเป็นใบ ภ.บ.ท. ชื่อนายสน ภูมิสารซึ่งเป็นบิดาของจำเลยที่ 3 แต่จำเลยที่ 3 ไม่ได้อ้างหลักฐานดังกล่าวในการพิจารณาของศาลชั้นต้นเพราะความหลงลืมของทนายจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงได้แนบหลักฐานดังกล่าวมาท้ายอุทธรณ์นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามจำเลยที่ 3 ฎีกาดังกล่าวก็ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวได้ ดังนี้ แม้จำเลยที่ 3 จะไม่ได้ร่วมลงมือกระทำการปล้นทรัพย์กับจำเลยและพวกอีก 2 คนดังกล่าว แต่การที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้วางแผนให้จำเลยที่ 2 กับพวกอีก 2 คน ไปลงมือกระทำการปล้นทรัพย์ผู้เสียหายโดย

ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 กับพวกดังกล่าวคิดจะไปปล้นทรัพย์ผู้เสียหายอยู่ก่อนแล้ว
ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ก่อหรือผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 84 แต่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 3 เป็นตัวการร่วมกระทำความผิด
กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และพวกอีก 2 คน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ข้อเท็จ
จริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องในข้อ
สาระสำคัญ ไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานเป็นตัวการผู้ร่วมกระทำความผิดฐาน
พยายามปล้นทรัพย์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคสองอย่างไรก็ดี การที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้วางแผนในการปล้นทรัพย์ครั้งนี้และ
จำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ไปส่งจำเลยที่ 2 กับพวกอีก 2 คน ลงจากรถยนต์กระบะไป
ทำการปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนกระทำความผิดฐานพยายามปล้น
ทรัพย์โดยใช้ปืนยิงจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 80 และ 86 และลงโทษ
จำเลยที่ 3 ในความผิดฐานดังกล่าวได้ ไม่เกินคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ขัดต่อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง ส่วนจำเลยที่ 1 ข้อ
เท็จจริงฟังได้เพียงว่าจำเลยที่ 1 ตกลงไปกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และพวกอีก 2 คนดัง
กล่าว โดยเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะในคืนเกิดเหตุ และส่งจำเลยที่ 2 กับพวกอีก 2 คน
ลงไปทำการปล้นทรัพย์ผู้เสียหายแล้วไปนั่งรับประทานอาหารกับจำเลยที่ 3 ที่ร้าน
อาหารสายธาร มิได้ร่วมลงมือกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ด้วย จำเลยที่
1 จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนโดยให้การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่น
กระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ดังกล่าว และเหตุดังกล่าวเป็นเหตุในลักษณะ
คดีจึงให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้ฎีกาด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีและพาอาวุธปืนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายด้วยหรือไม่ ถึงแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าการปล้นทรัพย์ครั้งนี้มีการใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับนายวิสุทธิ์ บุญเสริม ผู้เสียหายด้วย และปรากฏตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข 23 ว่าในที่เกิดเหตุมีร่องรอยกระสุนปืนตามฝาผนัง ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นและอาวุธปืน 1 กระบอก ตกอยู่นอกบ้านที่เกิดเหตุก็ตาม แต่ผู้เสียหายก็มิได้เบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 2 หรือจำเลยที่ 3 เป็นผู้ใช้อาวุธปืนกระบอกดังกล่าวไว้ในครอบครองและพาติดตัวมาใช้ในการปล้นทรัพย์ครั้งนี้ และผู้เสียหายก็มิได้เบิกความยืนยันว่าคนร้ายคนใดเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิง ทั้งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ให้การปฏิเสธในข้อหา มีและพาอาวุธปืนตลอดมา พยานหลักฐานของโจทก์จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีและพาอาวุธปืนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนอกจากนี้ข้อเท็จจริงได้ความจากพยานหลักฐานของโจทก์ดังได้วินิจฉัยมาข้างต้นเพียงว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะสีน้ำเงินไปส่งจำเลยที่ 2 กับพวกอีก 2 คน ให้ลงไปทำการปล้นทรัพย์บ้านผู้เสียหายและกลับไปพบจำเลยที่ 2 และตำรวจตระเวนชายแดนชื่อหัวแดงภายหลังจากที่ปล้นทรัพย์ผู้เสียหายไม่สำเร็จและรับทั้งสองคนขึ้นรถแล้วมาถูกจับเท่านั้น ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 กับพวกอีก 2 คน ใช้รถยนต์ดังกล่าวเป็นยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดในข้อหา ร่วมกันมีและพาอาวุธปืนดังกล่าว และยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ที่ร่วมลงมือปล้นทรัพย์ครั้งนี้ผู้ใดเป็นผู้มีและใช้อาวุธปืนและยังฟังไม่ได้ว่าได้มีการใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 80 และ 86 เท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนและใช้ยานพาหนะและ

ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวได้ ที่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาโดยปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรีมาด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และเหตุนี้เป็นเหตุให้ ลักษณะคดี จึงให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้ฎีกาด้วยและที่ศาลล่างทั้งสองกำหนด โทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์นั้นเห็นว่าหนักเกินไป สมควร กำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้การกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 80 และ 86 ลงโทษจำคุก 8 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 12 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 80 และ 86 และมีความผิดฐานมีวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 และ 23 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนยิง จำคุก 8 ปี ฐานมีวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 9 ปี คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ